

1504310-84.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON CANUTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

AILTON CANUTO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1504310-84.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504310-84.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON CANUTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

AILTON CANUTO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta de 14h47min, na Rua Vítor Meireles, nº 287, bairro Trevo, nesta Comarca, portava, trazia consigo e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 106/112), sendo recebida a denúncia (fls. 116).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 162). Em alegações finais (fls. 163/165 e 173/189), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante ante a alegação genérica de atitude suspeita e, no mérito, a desclassificação da imputação inicial para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em qualquer nulidade, posto que a busca realizada pelos policiais não se justificou em mera "atitude suspeita", conforme aduz a defesa (fls. 174), mas, ao contrário, o réu foi visualizado mexendo em caixa de luz e, após, entregando algo para indivíduo que se encontrava dentro de veículo, tudo em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que se extrai da prova oral coligida, inclusive do próprio interrogatório judicial do acusado.

No mais, a materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 150/152).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 162), negou a prática delitiva, aduzindo que é usuário de cocaína e que, no dia dos fatos, estava comprando drogas para consumo próprio. Disse que foi abordado com porções de cocaína e maconha, tendo os traficantes se evadido do local com a chegada da polícia. Mencionou que sua companheira é usuária de maconha. Alegou que havia sido abordado pelos policiais um dia antes de sua prisão. Aduziu que não é traficante, pois havia sido condenado por tentativa de estupro e estava impossibilitado de vender drogas. Salientou que costumava buscar drogas no local, por se tratar de ponto de tráfico. Por fim, narrou que disse aos policiais que prestava serviço para dono de ferro-velho, tenho este lhe entregado dinheiro para que ele buscasse geladeira.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Marcos, em juízo (fls. 162), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu mexendo em caixa de luz. Disse que o acusado se deslocou até veículo, aproximando-se da janela do motorista. Salientou que, ao notar a presença policial, o réu se distanciou do veículo. Mencionou que o veículo saiu do local logo em seguida. Declarou que efetuou a abordagem do réu, tendo este afirmado que era usuário de drogas. Afirmou que o réu disse que tinha duas porções de maconha em seu bolso; porém, foram encontradas quatro porções. Contou que o réu alegou que era usuário de cocaína, sendo indagado sobre o motivo de estar portando maconha, ao que respondeu que havia comprado maconha para sua namorada. Narrou que indagou ao réu se ele havia entregado drogas ao motorista do veículo, tendo o acusado respondido que havia recebido pagamento por serviço prestado. Relatou que o réu alegou que havia prestado serviço na residência do motorista do veículo. Declarou que disse ao réu para irem até a residência do indivíduo para confirmar o serviço e a quantia paga; entretanto, o acusado afirmou que não sabia o endereço. Disse que, posteriormente, deslocou-se até o local onde havia avistado o réu mexendo em caixa de luz, sendo localizada sacola com drogas. Salientou que foram encontradas porções de maconha, "skunk" e cocaína no interior da sacola. Asseverou que as porções de maconha encontradas na sacola eram idênticas às encontradas com o réu. Afirmou que o réu negou a traficância, aduzindo que a sacola com drogas não era sua. Declarou que a abordagem foi motivada pelo fato do acusado estar mexendo em caixa de luz e, após, interagir com motorista. Relatou que visualizou o réu esticando a mão e entregando algo para o motorista do veículo; todavia, o réu disse que estava recebendo pagamento por serviço prestado. Mencionou que já conhecia o réu de abordagem anterior. Por derradeiro, disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo o acusado sido preso anteriormente por outra equipe policial.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha

impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicar o acusado gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendida, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio a fase de isolamento social em razão da pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu AILTON CANUTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 61/62, 116 e 153, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado

recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA